

臺灣高等法院刑事判決

114年度上訴字第5657號

上訴人

即被告 賴柏揚

選任辯護人 游子毅律師(法扶律師)

上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例等案件，不服臺灣臺北地方法院114年度訴緝字第30號，中華民國114年9月2日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第27559號、111年度毒偵字第2564號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、本院審理範圍：

按上訴得對於判決之一部為之。對於判決之一部上訴者，其有關係之部分，視為亦已上訴。但有關係之部分為無罪、免訴或不受理者，不在此限。上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條定有明文。本案係由上訴人即被告賴柏揚（下稱被告）對原判決提起上訴，檢察官則未提起上訴。被告於本院審理時明示，僅就原判決關於被告所犯販賣第二級毒品罪之刑之部分上訴（本院卷第15頁，關於轉讓禁藥、施用第二級毒品罪及刑部分則均未上訴）。依前揭說明，本院審理範圍僅限於原判決關於被告販賣第二級毒品罪所處之刑之部分，不及於犯罪事實、罪名及沒收之部分

二、被告上訴意旨略以：被告坦承犯罪，足見犯後態度良好，且被告販賣安非他命之對像僅有1人，販賣之金額、數量、犯

罪所得均非鉅，縱依毒品危害防制條例第17條第2項自白減輕其刑，仍有情輕法重之憾，請依刑法第59條規定酌減其刑並從輕量刑等語。

三、刑之減輕說明：

(一)按犯第4條至第8條之罪於偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，毒品危害防制條例第17條第2項定有明文。查被告於偵查、原審及本院審理時均坦承販賣第二級毒品犯行（偵27559卷第100頁，原審訴緝卷第188、198頁，本院卷第119頁），爰依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑。

(二)被告雖於警詢中供出其毒品來源為真實姓名年籍不詳、綽號「小凡」之人（偵27559卷第27頁），然經原審函詢結果，員警並未因被告之供述而查獲其他共犯，有臺北市政府警察局中正第一分局114年5月23日北市警中正一分刑字第1143007989號函在卷可憑（原審訴緝卷第75頁），是本案被告即無毒品危害防制條例第17條第1項減刑規定之適用。

(三)另按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑；惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。本件被告於行為時正值青壯，為圖不法所得，竟販賣毒品予他人，助長毒品在社會上之流通，對於社會治安、國民健康均有相當危害，要難認其犯罪有何特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情。又被告所為本案犯行經依毒品危害防制條例第17條第2項規定減輕其刑後，處斷刑已大幅降低，以本案犯罪情節而言，並無法重情輕之情形，參酌上開所述，即無適用刑法第59條規定之餘地。至於被告之犯後態度、犯罪動機、犯罪所生危害、生活狀況等，均僅屬

01 量刑審酌之事項，無從據以認定本案有顯可憫恕之情狀。辯
02 護人請求依刑法第59條規定減輕其刑（本院卷第120頁），
03 即非可採。

04 四、駁回上訴之理由：

05 (一)原審經詳細調查後，審酌被告無視政府嚴格查緝毒品之禁
06 令，且毒品氾濫對國人身心與社會風氣、治安之極大負面影
07 響，嚴重危害國民身心健康，助長社會不良風氣，竟貪圖不
08 法利益而為販賣第二級毒品犯行，其所為誠屬不該，殊值非
09 難，惟念及被告就本案均坦承犯行之犯後態度，兼衡被告自
10 陳高中畢業之智識程度、入監前從事唱片公司工作、須扶養
11 母親之家庭生活經濟狀況暨其犯罪動機、目的、手段等一切
12 情狀，就被告所犯販賣第二級毒品罪部分量處有期徒刑5
13 年，經核原審量刑妥適，應予維持。

14 (二)按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得
15 依職權自由裁量之事項，故判斷量刑當否之準據，應就判決
16 為整體觀察及綜合考量，不可摭拾其中片段予以評斷，苟已
17 以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀，在
18 法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情
19 形，即不得任意指為違法（最高法院110年度台上字第6170
20 號判決意旨參照）。被告雖以前詞提起上訴，然原審判決量
21 刑時已審酌被告智識程度、生活經濟狀況及被告之犯後態度
22 等一切情狀，為其量刑之基礎，業已敘明審酌刑法第57條所
23 列事項之理由，並在法定刑內科處罪刑，尚無認定事實錯
24 誤、量刑瑕疵或違背法令之情形；且販賣毒品之行為，戕害
25 購毒者之身心健康，難認客觀上有何足以引起一般同情之特
26 殊事由，自無適用刑法第59條酌量減輕其刑之餘地。本件原
27 審判決既已經詳細審酌量刑之一切情狀，予以綜合考量，並
28 在法定刑內科處其刑，並說明論罪科刑之各項法律依據，上
29 訴意旨指摘原判決不當，為無理由，應予駁回。

30 據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。

31 本案經檢察官林鉅鎰提起公訴，檢察官王聖涵到庭執行職務。

01 中 華 民 國 115 年 2 月 11 日
02 刑事第十三庭 審判長法官 連育群
03 法官 林龍輝
04 法官 劉為丕

05 以上正本證明與原本無異。
06 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
07 未敘述上訴之理由者並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書
08 （均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

09 書記官 林鈺翔

10 中 華 民 國 115 年 2 月 11 日

11 附錄：本案論罪科刑法條全文

12 毒品危害防制條例第4條：

13 製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒
14 刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。

15 製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒
16 刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

17 製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科
18 新臺幣1千萬元以下罰金。

19 製造、運輸、販賣第四級毒品者，處5年以上12年以下有期徒
20 刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。

21 製造、運輸、販賣專供製造或施用毒品之器具者，處1年以上7年
22 以下有期徒刑，得併科新臺幣1百50萬元以下罰金。

23 前五項之未遂犯罰之。